

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ**

MELVIN CANCEL RIVERA, SU ESPOSA SYLVIA RAMOS MARRERO Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS	CASO NUMERO:
DEMANDANTES	
V.	
LUMA ENERGY LLC.	SOBRE: INTERDICTO PRELIMINAR E INTERDICTO PERMANENTE
DEMANDADA	

**RECURSO LEGAL EXTRAORDINARIO
INTERDICTO**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante por conducto de la representación legal
que suscribe y muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

I. LAS PARTES

1. Los demandantes son mayores de edad, casados entre sí, comerciantes y vecinos de San Germán, Puerto Rico. Su dirección residencial es en Carretera estatal Número 348, kilómetro 9.6 interior, Calle Manuel Irizarry, Poblado Rosario, San Germán, Puerto Rico 00683. Su dirección postal es HC 02, Box 12367, Mayagüez, Puerto Rico 00680 y su correo electrónico el silvialemarie@gmail.com. Sus teléfonos son (787) 317-5514 y el (939) 257-5066. En adelante, “los demandantes”.

2. La demandada LUMA Energy, LLC., es una corporación doméstica con fines de lucro, autorizada a hacer negocios en Puerto Rico y registrada en el

Departamento de Estado con el número 439372. Sus oficinas principales están registradas en dicho departamento con la siguiente dirección: 1110 Avenida Ponce de León, Parada 16 y media, Edificio Neos, Oficina #607, San Juan, Puerto Rico 00907. Su dirección postal registrada es en P.O. Box 364267, San Juan, Puerto Rico, 00936-4267. Su función principal registrada en el Departamento de Estado es la de operar, mantener, reparar, restaurar y reemplazar todo lo necesario al sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica de Puerto Rico. En adelante, “LUMA”.

II. LOS HECHOS

3. Para el día 24 de noviembre del 2024 LUMA, a través de una empresa de nombre “Quanta”, se encontraba instalando postes nuevos en la calle Manuel Irizarry, lugar donde residen los demandantes. En el referido lugar, los demandantes tienen un solar aledaño a su hogar el cual se identifica en el mapa catastral del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) con el número de catastro 260-067-018-29-000.

4. Los demandantes se percataron de que la intención manifiesta del jefe de brigada era instalar un poste en el mismo frente de la entrada de dicho solar lo cual impedía la entrada y salida del mismo hacia la carretera por lo que éstos procedieron a tratar de dialogar con éste, proponiéndole que dicho poste se instalara en un espacio disponible hacia la izquierda, mirando de frente el referido solar a lo que dicha persona se negó rotundamente, reafirmandose en que el poste se instalaría donde él había dispuesto.

5. Así la cosas; instalado el poste, la codemandante Sylvia Ramos Marrero, el día 16 de diciembre del 2024 radicó una solicitud dirigida a LUMA para la remoción del poste que había sido colocado frente a la entrada del solar propiedad de ella y su esposo y que interfería e interfiere con la entrada y salida de dicho predio hacia la carretera. Con dicha solicitud acompañó una hoja de impresión

aérea del catastro digital que identifica el lugar donde se colocó el poste, así como fotos del lugar.

6. El día 28 de febrero del presente, la codemandante y su esposo recibieron una contestación a su solicitud del Sr. Luis A. Maldonado Pérez en la cual; entre otras cosas, le indicaba “que la propiedad de referencia se encuentra cercana a la servidumbre de paso de una línea de distribución secundaria al sureste de la propiedad, y por el dominio público de la calle municipal Manuel Irizarry, la cual debido a que se encuentra en el dominio público, no posee servidumbre de paso afectando la propiedad.”

7. El día 11 de marzo del presente el Lcdo. Edgardo Delgado Brás envió una carta a dicho funcionario en representación de los demandantes en la cual le indicaba que a pesar de las razones que se exponían en dicha carta, dicha situación no debía interferir con el libre flujo de entrada y salida del predio propiedad de dichas personas y que de permanecer dicho poste donde había sido colocado, ello tendría el efecto de convertir ilegalmente dicho predio en uno enclavado sin entrada ni salida viable.

8. La referida carta del Lcdo. Delgado Brás le fue referida para su atención a la Lcda. Ashley Carrillo Marcano quien luego de varios correos electrónicos accedió a reunirse en una vista ocular a celebrarse en el lugar de los hechos el día 24 de junio del presente a las 10:00 de la mañana.

9. El 24 de junio se celebró la vista ocular acordada estando presentes en la misma la Lcda. Carrillo Marcano, asesora legal de LUMA, una ingeniera de LUMA, el Lcdo. Edgardo Delgado Brás y los demandantes. En esa ocasión, la ingeniera hizo manifestaciones en el sentido de que su recomendación sería eliminar el poste, ya que había en el lugar duplicidad innecesaria de iluminación por la existencia de otros postes aledaños al lugar que proveían suficiente luz en el área.

10. Luego de celebrada dicha reunión no hubo más noticias sobre el particular, a pesar de haber tratado en varias ocasiones de que se les informara a los demandantes sobre el estatus de dicha situación. A esos efectos, el Lcdo. Edgardo Delgado Brás envió una carta el 15 de septiembre del presente en la cual hacía un recuento e inquiría información sobre el estatus de dicha reclamación. A su vez anunciaba que de no recibirse información en el término de 10 días a partir de dicha fecha se procedería a acudir al tribunal en solicitud de remedios.

11. Ha transcurrido en exceso el término concedido, y ante la inacción de LUMA a remover el poste del lugar, a los demandantes no les ha quedado otro remedio que acudir al tribunal en solicitud de un interdicto para que se le ordene a LUMA remover el poste del lugar donde se colocó.

12. El poste; según instalado, interfiere con el libre flujo de entrada y salida del referido solar hacia la carretera y dicho solar no tiene otra salida viable que esa, por lo que el efecto de la permanencia del poste en dicho lugar es enclavarlo dejándolo sin entrada ni salida, lo cual es totalmente impermisible.

13. los demandantes no tienen otro remedio efectivo en ley que el presente recurso.

14. Por otro lado, los demandantes desconocen si en el futuro inmediato LUMA pretende utilizar dicho poste para realizar alguna mejora como, por ejemplo, la instalación de algún transformador en el mismo que luego impida o haga más onerosa su remoción.

III. DERECHO APLICABLE

A. Injunction o Interdicto:

El interdicto “es un mandamiento judicial expedido por escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se requiere a una persona para que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra”. 32 LPRA § 3521.

El *Injunction* es, por naturaleza, dinámico; se caracteriza por su perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un daño inminente o a restablecer el régimen de ley conculcado por conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del orden jurídico. A su vez, es un remedio dinámico sobre el cual los tribunales siempre conservan jurisdicción para dejarlo sin efecto o modificarlo a favor o en contra del que resulta obligado. ***Municipio de Loiza vs. Sucn. Suarez, 154 DPR 333, 365 (2001)***

Su único propósito es el mantener el “status quo” hasta que se celebre el juicio en sus méritos, para que la conducta del demandado no produzca una situación que convierta en académica la sentencia que finalmente se dicte, o que se le ocasionen daños de consideración al peticionario durante la pendencia del litigio. ***Cobos Licia v. De Jean Packing Co., 72 D.P.R. 508, 513 (1951); McIntock, Principles of Equity, p. 33 (1948).***

Al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil, los tribunales tienen la facultad de emitir un *interdicto* preliminar o *permanente*. **32 LPRA Ap. V, R. 57.2. Véase, también *VDE Corp. v. Contractors Inc., 180 DPR 21, 40-41 (2010)***. A esos fines, el tribunal considera los siguientes factores:

- (a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria;
 - (b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley;
 - (c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca;
 - (d) la probabilidad de que la causa se torne en académica;
 - (e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y
 - (f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria.
- 32 LPRA Ap. V, R. 57.3.

El propósito fundamental de este *Injunction* preliminar es evitar que la controversia se vuelva académica “**o se le ocasionen daños de mayor consideración al peticionario mientras perdura el litigio**”. *VDE Corp.*, 180 DPR en la pág. 41 (énfasis suplido). En este caso la apelación, o un intento de revocación “ultra vires” en plena violación del derecho sustantivo, procesal, y constitucional.

La situación aquí planteada cumple con los elementos necesarios para la expedición del “*Injunction*” preliminar, y en su momento del permanente. *Veamos.*

En primer lugar, ante la falta de comunicación por parte de LUMA, los demandantes carecen de información sobre la decisión de dicha empresa en cuanto a la permanencia del poste en dicho lugar o si eventualmente lo van a remover. Mientras tanto, el poste continúa en dicho lugar impidiendo el libre flujo de entrada y salida de dicho predio hacia la carretera y viceversa.

En segundo lugar, nuestro Tribunal Supremo ha adoptado de la jurisprudencia federal los siguientes principios, los cuales deben ser ponderados por el tribunal de instancia al momento de decidir si expide o deniega un *Injunction* preliminar. Estos son: 1) el grado de amenaza de daño irreparable al promovente de no concederse el remedio; 2) el balance comparativo entre dicho daño y el que se causará a la demandada en el caso de expedirse el auto; 3) la probabilidad de que el demandante prevalezca en los méritos y, 4) el posible impacto sobre el interés público. Todos esos principios antes mencionados inclinan la balanza en favor de la parte demandante.

En tercer lugar, en cuanto al interés público, la concesión de un *Injunction* preliminar definitivamente sería en beneficio de este. La práctica adoptada por la parte demandada no puede validarse, de validarse se volvería practica regular y habitual en sus procedimientos. Las acciones de las Agencias no son absolutas, las mismas responden a un ordenamiento jurídico y constitucional, es ahí donde recae el interés público que salvaguarda los derechos inalienables de la parte demandante y del resto de los ciudadanos.

En cuarto lugar, los demandantes tienen a su favor los hechos y el derecho para prevalecer en la actual demanda.

Por último, no existe otro remedio que el interdicto para evitar los daños irreparables a los que los demandantes han sido expuestos y a los que se expondrán de permanecer dicho poste en su actual ubicación. *Véase Asoc. Vec. Vs. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 325 (2008)*. Solamente mediante un *Injunction preliminar* podrá este tribunal preservar la efectividad de su dictamen judicial final y asegurar que el remedio final sea eficaz.

B. Legitimación Activa:

En relación a la legitimación activa, nuestras Reglas de Procedimiento Civil le dan el derecho a la parte demandante a acudir al foro judicial, en vías de probar los daños sufridos y los que pudiese sufrir en caso de no concederse el remedio solicitado. Le corresponde demostrar un daño claro, palpable, real, inmediato, preciso, no abstracto o hipotético en solicitud de remedio, como lo sería en este caso, la permanencia del poste justamente frente a la entrada natural del predio.

Como indicamos anteriormente, la permanencia del referido poste impide permanentemente el flujo de entrada y salida de dicho predio hacia la carretera y viceversa, por lo que lo convierte impermisiblemente en un predio enclavado, lo cual es contrario a la ley. Ciertamente, ello constituye un daño para los demandantes, quienes están impedidos de utilizar el mismo de forma regular a plenitud.

Que es importante la expedición del presente recurso extraordinario para proteger y vindicar los derechos propietarios de los demandantes los cuales han sido vulnerados por LUMA sin justificación ni razón válida alguna.

C. Remedios solicitados:

Primero: Ante la conducta improcedente e innecesaria por parte de LUMA de instalar permanentemente un poste en un lugar inadecuado, no empece a los

reclamos de la parte demandante de que no lo hiciera pues conflagraba con el libre flujo de entrada y salida natural de dicho predio hacia la calle y viceversa.

Segundo: Ante la situación, de que antes de instalar dicho poste existían alternativas de dónde colocar el mismo sin afectar los derechos de los demandantes.

Tercero: Ante la situación de que la propia ingeniera de LUMA que acudió a la vista ocular concluyó, que el referido poste era totalmente innecesario por existir en el lugar duplicidad de postes que ya proveían suficiente luz en el área.

Cuarto: Que la existencia de ese poste en ese preciso lugar afecta adversamente a los derechos propietarios de los demandantes sobre su predio.

Cuarto: Que LUMA no solo ha sido negligente en su actuación, sino que además ha ignorado en todo momento; después de la vista ocular, los reclamos de la parte demandante para que se les informe sobre el estatus de su reclamación y sobre cuando removerán el poste.

Quinto: Que LUMA ha sido totalmente temeraria antes y después de la instalación del poste, lo que ha provocado que la parte demandante se haya visto obligada a acudir al tribunal en busca de remedios adecuados a su situación y por ende a incurrir en gastos del pleito y honorarios de abogado.

Se suplica la expedición de un *Injunction* preliminar y posteriormente permanente ordenando a LUMA a remover el poste del lugar donde fue ubicado, de forma tal de dejar libre el flujo de entrada y salida del predio de los demandantes. Se solicita que se señale una vista urgente en virtud de la solicitud de *Injunction* preliminar.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal declare Ha Lugar la presente demanda; se celebre una vista urgente y se expida un interdicto preliminar y permanente ordenando a la parte demandada remover definitivamente el poste que fuera instalado en la propiedad de los demandantes

y que impide el libre flujo de entrada y salida de dicho predio hacia la calle y viceversa e imponga una suma para gastos, costas y honorarios de abogado de la parte demandante con cualquier otro pronunciamiento que en Derecho proceda y estime pertinente.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Mayagüez, Puerto Rico, hoy 15 de diciembre de 2025.

f/ Ernesto J. Delgado Soto
LCDO. ERNESTO J. DELGADO SOTO
RUA: 18,208 / Colegiado: 19,160
P.O. Box 44
Mayagüez, PR 00681
(787)834-0583
procurando_justicia@outlook.com